

Wikimedia Institutional Accountability Dossier

O Caso Chronus: Violações Sistêmicas, Instrumentalização de Ferramentas e Responsabilidade Civil/Institucional

Ficha Técnica da Apresentação

- Objeto: Investigação Técnica e Jurídica sobre Moderação Abusiva, Perseguição e Ausência de Controles na Wikipédia Lusófona.
- Titular / Autor da Auditoria: Pedro Henrique Cardona Peres (WazzimaGiygg) — Pesquisador e Fundador da WikiWorldWeb.
- Moderador Sob Investigação: Usuário Chronus (Administrador / Burocrata com poderes ampliados na Wikipédia Lusófona).
- Instituição Responsável Solidária: Wikimedia Foundation Inc. (San Francisco, CA, USA — Mantenedora Global).
- Enquadramento Legal: Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14), Código Civil Brasileiro (Arts. 186 e 927), LGPD (Lei 13.709/18), GDPR (Reg. UE 2016/679) e DSA (Digital Services Act).
- Data de Emissão: 2026 • Registro Documental Permanente na WikiWorldWeb Enciclopédia.

Resumo da Tese Institucional

Demonstração probatória de que o ecossistema Wikimedia falhou em conter abusos de poder sistemáticos praticados pelo administrador Chronus. A instrumentalização de sanções sumárias, vazamento de mensagens confidenciais e perseguição contra editores configuram negligência institucional culposa da Wikimedia Foundation.

Contexto Executivo & Propósito da Apresentação

A Necessidade Urgente de Prestação de Contas (Accountability) no Modelo Wikimedia

1. O Problema Estrutural

- A Wikipédia Lusófona opera sob um regime informal de "feudos administrativos", onde burocratas exercem poder punitivo absoluto sem supervisão independente.
- Conflitos editoriais legítimos são rotulados unilateralmente como "vandalismo" ou "sockpuppetry (contas múltiplas)", sem exibição prévia de provas técnicas auditáveis.
- O direito constitucional e universal ao contraditório e à ampla defesa é sumariamente suprimido mediante bloqueios em cascata e supressão de páginas de discussão.

2. Objetivos deste Dossiê de Apresentação

- Prover às cortes de justiça, autoridades de dados (ANPD / DPA europeias) e comunidade internacional um compêndio claro e irrefutável dos abusos praticados.
- Demonstrar a responsabilidade direta e solidária da Wikimedia Foundation pela negligência na fiscalização de seus prepostos e moderadores com poderes especiais.
- Apresentar os pilares éticos e técnicos do WikiWorldWeb como antídoto arquitetural contra o arbítrio e a censura velada.

Atores Centrais e Arquitetura de Governança

Concentração de Poder, Conflito de Interesses e Inércia da Wikimedia Foundation

Principais Agentes Envolvidos

- Chronus: Administrador e Burocrata da Wikipédia Lusófona. Agente ativo das imputações caluniosas, bloqueios arbitrários e intimidação sistemática.
- Teles, Érico, Little Sunshine e Burocratas Locais: Círculo de ratificação automática que mantém a blindagem recíproca entre operadores de privilégios.
- WMF Trust & Safety (San Francisco): Órgão global de segurança que tem reiteradamente ignorado denúncias formais de violação de direitos humanos e LGPD na Wikipédia em português.
- ArbCom Lusófono Inexistente / Inoperante: Ausência proposital de tribunal de apelação imparcial e independente, gerando vácuo de legalidade.

Falhas Críticas no Design de Governança

- Concentração de poderes de julgamento, execução e revisão na mesma figura administrativa ou em aliados de mesma panelinha (cabal).
- Ausência de quórum externo e ausência total de responsabilidade civil/jurídica direta perante leis locais nos termos dos Termos de Uso da WMF.

Cronologia dos Fatos & Imputações Arbitrárias

O Método Chronus de Silenciamento: Da Divergência Editorial à Execução Sumária

Linha do Tempo dos Eventos

- Fase 1 - Divergência Editorial & Científica: Edições legítimas e documentadas de WazzimaGiygg desafiam edições protecionistas de Chronus.
- Fase 2 - Hostilização e Reversões Coordenadas: Aplicação de tags depreciativas sem diálogo prévio, configurando infração aberta ao UCoC e WP:CIV.
- Fase 3 - Imputação de Falsa Conduta (Calúnia): Acusação de "vandalismo destrutivo" e "criação de fantoches", imputando falsamente conduta ilícita desprovida de lastro técnico.
- Fase 4 - Bloqueio em Cascata sem Defesa: Bloqueio infinito da conta principal, revogação do acesso à própria página de discussão e extensão a faixas de IP de provedores residenciais.

Metodologia Repressiva Identificada

- Inversão do ônus da prova: O editor atingido é obrigado a provar que não cometeu infrações que sequer foram especificadas com logs.
- Fabricação retroativa de precedentes para justificar bloqueios que violam abertamente o Estatuto dos Administradores.

Violações ao Código Universal de Conduta (UCoC)

O Abandono dos Padrões Globais da Wikimedia Foundation pelo Administrador Chronus

Artigos Flagrantemente Violados do UCoC

- Seção 3.1 - Respeito Mútuo & Não-Discriminação: Tratamento hostil, insultos depreciativos velados e sarcasmo institucionalizado contra o editor denunciante.
- Seção 3.2 - Assédio e Perseguição (Harassment / Stalking): Perseguição contínua através do histórico de edições do editor para desfazer contribuições em artigos não correlatos.
- Seção 3.3 - Abuso de Poder e Ferramentas (Abuse of Administrative Tools): Utilização de privilégios de bloqueio para vencer disputas de conteúdo pessoal.
- Seção 4 - Cumprimento e Denúncia: Repressão contra quem tenta reportar a conduta do administrador às instâncias globais da fundação.

Impacto da Quebra Institucional

- O UCoC foi ratificado pela Diretoria da WMF como vinculante para todos os projetos; sua não aplicação na Wikipédia lusófona demonstra hipocrisia e negligência regulatória.

Instrumentalização de Ferramentas Administrativas & CheckUser

Uso de Poderes Técnicos como Armas de Guerra Editorial e Coação

Mecanismos de Abuso Técnico

- Ameaças de Verificação de IP (CheckUser) sem Causa Provável: Utilização da suspeita de CheckUser para coagir psicologicamente usuários dissidentes.
- Supressão de Versões de Histórico (RevDelete / Oversight Indevido): Ocultação de erros do próprio administrador enquanto se expõem dados do usuário alvo.
- Bloqueio Geográfico Indiscriminado (Rangeblocks): Aplicação de bloqueios /16 ou /24 que impedem milhares de leitores e cidadãos de contribuir, gerando dano social difuso.
- Rollback Coordenado: Reversão em lote em velocidade sobre-humana sem ler as referências científicas trazidas pelos editores.

Quebra dos Princípios Internacionais de Acesso Aberto

- A ferramenta administrativa não foi criada como propriedade pessoal do operador, mas como custódia pública da comunidade de conhecimento livre.

Supressão do Devido Processo Legal e Julgamento Sumário

A Negação do Contraditório e da Ampla Defesa no Tribunal de Exceção da Wikipédia

Violações Procedimentais Inaceitáveis

- Nulidade por Falta de Citação / Notificação Prévia: Usuário bloqueado sumariamente sem direito a esclarecer ou apontar fontes.
- Supressão do Acesso à Página de Discussão do Usuário (Talk Page): Eliminação de qualquer meio de recurso interno da própria plataforma.
- Encerramento Prematuro de Pedidos de Bloqueio a Administradores (P/A): Pedidos de auditoria contra Chronus são arquivados em minutos por colegas de panelinha.
- Ausência de Recurso com Efeito Suspensivo: A decisão punitiva entra em vigor imediatamente e perpetua-se indefinidamente.

Confronto com Garantias Fundamentais

- Violação ao Art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal do Brasil (Ninguém será privado de seus direitos sem o devido processo legal; garantia do contraditório e ampla defesa).

Censura, Efeito Streisand e Perseguição a Denunciantes

A Tentativa de Apagar Provas e as Consequências da Exposição Pública

Estratégia de Omissão e Censura

- Exclusão Imediata de Páginas que Documentam Abusos: Criação de filtros automáticos (EditFilter) para proibir a menção a irregularidades de administradores.
- Criação de Narrativa Difamatória Permanente: Inclusão do nome do editor em "listas negras" comunitárias com o rótulo de vândalo e propagador de ódio.
- Bloqueio de Links Externos de Auditoria: A Wikipédia lusófona bloqueia no nível de spam-filter qualquer link que aponte para relatórios externos sobre o Caso Chronus.

O Tiro pela Culatra (Efeito Streisand)

- A censura motivou a formalização deste Dossiê em formato aberto e perene, a ser preservado na WikiWorldWeb e entregue a instâncias judiciais e acadêmicas mundiais.

Falhas Estruturais no Sistema de Governança da Wikimedia

Por que o Modelo de Voluntariado Desregulado Favorece Oligarquias Abusivas

Causas-Raiz do Colapso de Governança

- Falsa Descentralização: A WMF se diz "mera hospedeira" para fugir da responsabilidade legal, mas detém toda a infraestrutura e escolhe a dedo os administradores que empodera.
- Ausência de Rotatividade nos Postos Chave: Administradores ocupam cargos por mais de uma década sem revalidação periódica ou avaliação de integridade comportamental.
- Falta de Responsabilidade Profissional: Operadores não recebem treinamento em direito civil, direitos humanos, privacidade ou moderação equitativa.
- Cultura Corporativa Tóxica de Blindagem: Denúncias levadas à WMF são sistematicamente devolvidas com a resposta padrão de "questão local comunitária".

Consequência Institucional

- Perda catastrófica de editores qualificados e declínio de confiança pública no projeto enciclopédico mais consultado da internet.

Vazamento de Comunicações Confidenciais e Quebra de Sigilo

Violações Diretas à LGPD (Lei 13.709/18) e ao GDPR (Regulamento UE 2016/679)

Os Fatos do Vazamento

- Divulgação Indevida de Mensagens Privadas: E-mails e comunicações confidenciais endereçadas aos canais formais da WMF e administradores foram expostos e compartilhados.
- Doxxing Velado e Cruzamento de Dados Cadastrais: Tentativa de expor dados de localização e redes sociais do pesquisador Pedro Henrique Cardona Peres.
- Negligência com a Segurança dos Dados dos Denunciantes: Falha crassa no dever de custódia e sigilo aplicável a queixas e manifestações de abuso.

Dispositivos Legais Violados

- LGPD Arts. 6º (Princípios da Segurança e Prevenção), 17 e 18 (Direitos dos Titulares), 42 e 44 (Dever de Reparação por Vazamento e Tratamento Ilegítimo).
- GDPR Art. 5º (Princípios do Tratamento de Dados Pessoais) e Art. 32 (Segurança do Tratamento) — sanções cabíveis de até 20 milhões de euros ou 4% do faturamento global.

Responsabilidade Civil e Penal perante o Ordenamento Brasileiro

Enquadramento no Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14) e Códigos Civil e Penal

Enquadramento Jurídico Específico

- Código Penal Arts. 138 (Calúnia), 139 (Difamação) e 140 (Injúria): A acusação infundada de vandalismo e desonestidade intelectual constitui crime contra a honra.
- Código Penal Art. 147-A (Perseguição / Stalking): Perseguição sistemática, reiterada e ameaçadora nos espaços digitais, restringindo a liberdade de expressão da vítima.
- Código Civil Arts. 186 e 927: Aquele que por ação ou omissão voluntária causa dano a outrem comete ato ilícito, ficando obrigado a indenizar integralmente os danos morais e à imagem.
- Marco Civil da Internet Arts. 10 e 11: Submissão de provedores de aplicação que ofertam serviços a brasileiros à jurisdição e legislação do Brasil, independentemente da sede física.

Responsabilidade Solidária da Wikimedia Foundation

- A WMF responde solidariamente pelos atos praticados por administradores que ela credencia e aos quais confere ferramentas de alta restrição e controle de conteúdo.

Responsabilidade Internacional (GDPR e EU Digital Services Act - DSA)

Exigências de Transparência, Gestão de Riscos Sistêmicos e Due Process na União Europeia

O Impacto do Digital Services Act (DSA - Reg. UE 2022/2065)

- Art. 17 do DSA: Dever formal de emitir declaração de motivos detalhada (Statement of Reasons) para qualquer restrição de conta ou conteúdo.
- Art. 20 do DSA: Obrigação de fornecer sistema interno de tramitação de reclamações (Internal Complaint-Handling System) acessível, gratuito e célere.
- Art. 21 do DSA: Acesso obrigatório a órgãos de resolução extrajudicial de litígios certificados por Estados-Membros da UE.
- Art. 34 e 35 do DSA: Avaliação e mitigação obrigatória de riscos sistêmicos à liberdade de expressão, direitos civis e integridade cívica.

Conclusão Jurídica Internacional

- A prática de silenciamento operada por Chronus viola frontalmente as obrigações que a Wikimedia Foundation assumiu ao operar serviços para cidadãos no espaço europeu.

Quebra de Políticas Internas da Wikipédia & Blindagem Feudal

A Degradação dos Pilares Editoriais sob o Mandato do Usuário Chronus

Políticas da Wikipédia Desrespeitadas pelo Administrador

- WP:NPA (Não Faça Ataques Pessoais): Uso constante de rotulações ofensivas e presunção de má-fé contra novos colaboradores ou pesquisadores independentes.
- WP:CIV (Conduta Civil): Falta de urbanidade e utilização de tom sarcástico e humilhante em discussões públicas.
- WP:PBF (Presuma a Boa-Fé): Descarte sumário de edições com fontes sem a presunção inicial de contribuição produtiva.
- WP:SYSOP (Conduta dos Administradores): Proibição explícita do uso de ferramentas administrativas em disputas nas quais o administrador é parte interessada.

A Mecânica da Blindagem Corporativa

- Administradores amigos votam pelo arquivamento sumário de qualquer contestação, transformando a Wikipédia Lusófona em uma corte sem recurso viável.

Propostas de Solução, Remediação e o Modelo WikiWorldWeb

Do Autoritarismo Centralizado à Arquitetura Aberta, Auditável e com Direitos Garantidos

Medidas Reivindicadas junto à Wikimedia Foundation

- 1. Revogação Imediata dos Privilégios do Usuário Chronus (Estatuto de Administrador e Burocrata).
- 2. Desbloqueio e Reabilitação Formal de WazzimaGiygg e de todas as contas atingidas por bloqueios em cascata sem prova técnica.
- 3. Instituição de Tribunal de Apelações Externo e Imparcial para a Wikipédia Lusófona, composto por juristas e acadêmicos.
- 4. Auditoria Pública e Independente dos Logs de CheckUser e Bloqueios dos últimos 5 anos.

O Antídoto: Arquitetura WikiWorldWeb

- Auditoria transparente em tempo real, respeito irrestrito à LGPD/GDPR, separação de poderes, mediação neutra e garantia inalienável do contraditório.

Conclusão, Reivindicações Formais e Encaminhamentos

Apresentação Concluída — Protocolo Oficial e Preservação Documental Perpétua

Encaminhamentos Legais em Andamento

- Representação perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) por violação sistemática aos direitos de privacidade do titular.
- Notificação Extrajudicial e Ação Civil de Responsabilidade perante o Poder Judiciário Brasileiro contra a Wikimedia Foundation Inc. e prepostos.
- Comunicação aos Órgãos Reguladores da União Europeia com base nas regras do Digital Services Act e do GDPR.
- Disponibilização Integral e Gratuita deste Dossiê em formato PDF e Web para a comunidade global de conhecimento livre.

Mensagem Final

O conhecimento livre não pode subsistir sob a sombra da censura e da intimidação feudal. A verdade dos fatos e a legalidade prevalecerão.
WikiWorldWeb: A Nova Era da Enciclopédia Colaborativa Ética, Segura e Transparente.